

प्रमाण_ऐन_२०३१

English title: Evidence Act, 1974

प्रमाण ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३१ । ७ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. प्रमाण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ५ । २७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ४. प्रमाण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ २०७७ । २ । २० । ५. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ६ । ३१ । २०३१ सालको ऐन नं. २४ । प्रमाण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रमाण सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल सुधार गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतलि यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रमाण ऐन, २०३१" रहेको छ । (२) यो ऐन अदालत समक्ष हुने मुद्दाको कारबाहीमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन २०३२ साल वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (क) "अदालत" भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम कुनै खास कसिमिका मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) "व्यक्त भएको" वा "व्यक्त गरेको" भन्नाले मौखिक वा लिखित रूपमा वा इशाराद्वारा व्यक्त भएको वा गरेको सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) "सार्वजनिक लिखित" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक लिखित मानि लिखित सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो लिखितको डिजिटल वा विद्युतीय स्वरूप समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । प्रमाण बुझ्न हुने र प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुराहरू । ३. प्रमाण बुझ्न हुने कुराहरू : (१) अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ । स्पष्टीकरण : "सम्बद्ध कुरा" भन्नाले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता हुने कुरालाई सम्झनु पर्छ । ४. प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुराहरू : (१) देहायका कुनै कुराको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पर्दैन : । (क) मुद्दाको कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा अर्को पक्षले लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा सो स्वीकार गरेको कुरा, । तर अदालतले उपयुक्त ठानेमा त्यस्तो कुराको सम्बन्धमा पनि प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । (ख) दफा ५ बमोजिम अदालतले स्वयम् न्यायिक जानकारी लिन कुरा । (२) दफा ६ र ७ बमोजिम कुनै कुरा अनुमान गर्न अदालतले कुनै प्रमाण बुझ्न पर्दैन । तर दफा ७ बमोजिम कुनै कुरा अनुमान गर्नुभन्दा अघि अदालतले आवश्यक प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । ५. अदालतले स्वयम् जानकारी लिन कुराहरू : गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (१) अदालतले देहायका कुराहरूको स्वयम् न्यायिक जानकारी लिन पर्छ :- । (क) नेपालको इलाका, । (ख) नेपालको संविधान र नेपाल कानून, । (ग) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ग१) नेपालको राष्ट्रिय गान, । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

(ग२) नेपालको नशान छाप, । (घ) राष्ट्रपतिको शपथ, । (ङ) विधायकको प्रमाणीकरण मिति, । (च) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरू । (२) अदालतले विवादको विषय हुन नसक्ने सामान्य ज्ञानका कुराहरूको स्वयम् न्यायिक जानकारी लिन हुन्छ । तर यस उपदफा अनुसार मुद्दाको कुनै पक्षले कुनै कुराको न्यायिक जानकारी लिन अदालतलाई अनुरोध गरेमा अदालतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण पेश गर्न सो पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ र अदालतलाई सन्तोष हुने गरी प्रमाण पेश नभएसम्म अदालतले सो कुराको न्यायिक जानकारी लिन इन्कार गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (२क) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अदालतले न्यायिक जानकारी लिन विषयमा पक्षले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने छैन । (३) यस दफा अन्तर्गत न्यायिक जानकारी लिन अदालतले आवश्यक कतिबै लखितको सहायता लिन सक्नेछ । ६. अदालतले अनुमान गर्ने कुराहरू : अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म, - । (क) एकाघरसँगका अंशधारहरूमध्ये जुनसुकै अंशधारको नाममा रहेको सम्पत्ति सिगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (ख) दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तहरूको भोग वा चलनमा रहेको सम्पत्ति ती व्यक्तहरू सबैको बराबर हक छ भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (ग) कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानून राख्नु पर्ने स्याहा, स्रेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लेखित गरिएका कुराहरू सही रूपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (घ) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिन्छ :- । (१) विवाह भएको मतिबाट एक सय असी दिन पछि जन्मिएको, । (२) पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मतिबाट दुई सय बहत्तर दिनभित्र जन्मिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (घ१) पति र पत्नीको मज्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (ङ) कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालय वा अधिकारीबाट वा नेपाल कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तबाट प्रकाशित भएको, तयार गरिएको वा प्रमाणित गरिएको भनी जनिएको लिखित सो अदालत, कार्यालय,

अधिकारी वा व्यक्तबाट प्रकाशति भएको वा तयार वा प्रमाणति गरिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ड१) डिजिटल वा वदियुतीय कारोबारबाट सम्झौता वा लखित भएकोमा रतिपूर्वक नै सम्झौता वा लखित भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (ड२) डिजिटल वा वदियुतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार भएकोमा रतिपूर्वक नै हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । (च) कुनै वदिशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशति भएको भन्ने जनिएको सो राज्यको कानून वा अदालतको नरिणय छापिएको पुस्तक वा पत्रकिमा प्रकाशति त्यस्तो कानून वा नरिणय सही रूपमा प्रकाशति भएका छन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

(छ) वदिशी राज्यको सरकारबाट प्राप्त भएका प्रमाण सही रूपमा प्राप्त भएका छन् भन्ने अदालतले अनुमान गर्नेछ । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ज) कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ फ्याँकेमा, छर्किएमा, खन्याएमा वा अन्य कुनै कसिमिले कसैको शारीरिक क्षति हुने गरी प्रयोग गरेमा वा कसैलाई सेवन गराएमा नजिले नयितवस वा जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लनि वा अङ्गभङ्ग गराउने कार्य गरेको अदालतले अनुमान गर्नेछ । ७. अदालतले अनुमान गर्न हुने कुराहरू : अन्यथा प्रमाणति नभएसम्म, - । (क) कुनै व्यक्तिका साथमा चोरीको सम्पत्ति छि भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानाजानी खरदि गरेको हो भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासबि कारण देखाएमा वा त्यस्ता व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृतिको वचार गर्दा सो सम्पत्ति नजिले चोरीको हो भन्ने नजानेर पननिजिकहाँ रहन जान सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन । (ख) कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लखित पेश गर्न नजिलाई अदालतले आदेश दँदा नजिले पेश नगरेमा सो लखित पेश भएको खण्डमा नजिको वरिद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने कसिमिको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । (ग) कुनै घटना मानसिहरूको आचरण वा काम कारोबारको सामान्य क्रम वचार गर्दा तर्कसंगतरूपमा अनुमान गर्न सकिने अन्य कुनै कुरा अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । परचिछेद ३ । प्रमाणमा लनि हुने र नहुने कुराहरू । ८. प्रमाणमा लनि हुने कुराहरू : दफा ३ बमोजमि मुद्दामा प्रमाण बुझ्दा यस परचिछेद बमोजमि प्रमाणमा लनि हुने कुराहरू र साक्षीले अदालतका समक्ष बकेका अन्य कुराहरू दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमाणमा लनि हुन्छ । ९. पक्षले व्यक्त गरेको कुरा : (१) मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा नजिका वरिद्ध प्रमाण लनि हुन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि : । (क) फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले नजिलाई लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा अदालत बाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा अदालतले देहाय बमोजमि ठहर्याएमा प्रमाण लनि हुन्छ : । (१) सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो । (२) नजिलाई बाध्य गरी वा नजि वा अरू कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा नजिलाई आफ्नो इच्छा वरिद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन । (३) सो अभियोग बारे कुनै सार्वजनिक अधिकारीले गर्ने कारबाहीको सम्बन्धमा यस्तो धम्की वा वशिवास पर्ने आश्वासन दिएको थिएन जसबाट नजिले सो कुरा असत्य रूपमा व्यक्त गर्ने सम्भावना थियो र जुन धम्की वा आश्वासन कार्यान्वति गर्न सक्ने अधिकार र शक्ति सो अधिकारीलाई थियो भन्ने कुरा नजिले युक्तसंगतरूपमा वशिवास गरेको थियो ।

(ख) दफा १२ को खण्ड (क) देखि (घ) सम्ममा उल्लिखित कुराहरू र यस परचिछेदको अन्य कुनै दफा बमोजमि प्रमाणमा लनि हुने कुनै कुरा सो पक्षले नै व्यक्त गरेको भए पननिजिले चाहेमा त्यस्तो कुरा नजिका पक्षमा पनप्रमाण लनि हुन्छ । (ग) मलिने उद्देश्यले कुनै पक्षले आफ्नो दाबी पूरै वा आंशकि रूपमा छोड्न वा कुनै व्यक्तिलाई कुनै रकम दनि वा कुनै सेवा प्रदान गर्न स्वीकार गरेको कुरा नजिका वरिद्ध प्रमाणमा लनि हुँदैन । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायका व्यक्तिले व्यक्त गरेको देहाय बमोजमिको कुरा पक्षले नै व्यक्त गरेको मानिन्छ :- । (क) पक्षको वारसि वा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि नजिका तर्फबाट मुद्दामा प्रतनिधित्व गर्ने व्यक्तिले वारसि वा त्यस्तो प्रतनिधिको हैसियतले व्यक्त गरेको कुनै कुरा, । (ख) पक्षका तर्फबाट कुनै काम गर्न अधिकार पाएका व्यक्तिले त्यस्तो अधिकार कायम रहेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारको वषिय वस्तुका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, । (ग) मुद्दाको कुनै वषिय वस्तुमा पक्षलाई कुनै अधिकार प्राप्त हुनुभन्दा अगावै सो वषिय वस्तुमा स्वामित्व वा आर्थिक स्वार्थ भएका व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्व वा आर्थिक स्वार्थ रहेको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, वा । (घ) मुद्दाको वषिय वस्तुमा संयुक्त रूपमा पक्ष र अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा आर्थिक स्वार्थ कायम रहेको अवस्थामा सो व्यक्तिले सो सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । ९क. सहअभियुक्तको पोल : दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले कसूर गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तहरूमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा आफू साबति भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेकोमा त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएमा प्रमाणमा लनि हुन्छ । १०. मौकामा व्यक्त गरेको कुरा : (१) कुनै काम घटना वा अवस्थामा सम्बन्धमा देहायका कुनै व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण लनि हुन्छ:- । (क) सो काम गर्ने वा सो काम, घटना वा अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति, वा । (ख) सो काम, घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्ति । (२) कुनै व्यक्तिले नजिको शारीरिक वा मानसिक अवस्था स्पष्टरूपमा बोध हुने गरी त्यस्तो अवस्था कायम छँदै व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण लनि हुन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

११. मृत्युकालीन घोषणा (डाइड डिक्लेरेसन): कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्था होस छँदै नजिको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा मृत्यु हुनु अघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण लनि हुन्छ । १२. खास अवस्थाका व्यक्तिले व्यक्त गरेको खास खास कुराहरू : मरेको, बेपत्ता भएको वा साक्षी बस्न यस ऐनबमोजमि असमर्थ वा कर नलाग्ने भएको वा वपिक्षीको जाल प्रपञ्चले गर्दा अदालतमा उपस्थिति गराउन सम्भव छैन भनि मुद्दाका पक्षले प्रमाणित गरेको वा अदालतद्वारा समाह्वान जारी हुन नसक्ने अवस्थामा भएको वा अदालतको रायमा अनावश्यक रूपमा बढी खर्च वा समय लाग्ने भई उपस्थिति गराई रहन अनुपयुक्त देखिएका व्यक्तिले व्यक्त गरेको देहायका कुराहरू प्रमाणमा लनि हुन्छ : । (क) नजिको हक, हति वा स्वार्थको विपरीत हुने गरी व्यक्त गरेको कुनै कुरा, । (ख) नजि उपर कुनै कानूनी कारबाही हुन सक्ने वा कुनै फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने गरी लिखित रूपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, ।

(ग) नजिलाई विशेष रूपमा थाहा भएको कुनै सार्वजनिक हक वा रीतस्थितिको सम्बन्धमा मुद्दा परनु भन्दा अघि लिखित रूपमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, वा । (घ) नजिलाई विशेष रूपमा थाहा भएको कुनै नाता सम्बन्धका विषयहरू मुद्दा परनु भन्दा अघि व्यक्त गरेको कुनै कुरा । १३. सार्वजनिक लिखित इत्यादिमा उल्लेख भएका कुराहरू : (१) राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यपालनको सलिसलामा र कुनै व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकेको आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा कुनै सार्वजनिक लिखितमा उल्लेख गरेका कुराहरू प्रमाणमा लनि हुन्छ । (२) नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तबाट वा सार्वजनिक संस्थाबाट प्रकाशित भई सार्वजनिक रूपमा बकिरीमा रहेका नक्सा, मानचित्र वा तथ्याङ्क सम्बन्धी लिखितमा जनएका कुराहरू प्रमाणमा लनि हुन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । १३क. श्रव्य-दृश्य माध्यम (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत अभिलेख भएको विवरण : (१) श्रव्य-दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा लनि हुन्छ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि श्रव्य-दृश्य माध्यम मार्फत अभिलेखित कुराहरू सोही रूपमा वा लपिबिद्ध गरी अदालतले अभिलेख राख्न सक्नेछ । १४. नियमिति रूपमा राखिएका खाता, बही, कतिब वा अन्य श्रेस्तामा जनएका कुराहरू : कुनै काम, कारबाही वा व्यवसायको सलिसलामा नियमितरूपमा राखिएको खाता, बही, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । कतिब, डिजिटल, विद्युतीय माध्यमबाट राखिएका विवरण वा अन्य श्रेस्तामा नियमिति रूपमा चढाइएको वा जनाएको कुनै कुरा वा सो काम, कारोबार वा व्यवसायको सम्बन्धमा लेखेको चठीपत्र, भरपाई, चलानी वा अन्य कुनै विवरण प्रमाणमा लनि हुन्छ । १५. पुस्तक वा लेखमा लेखिएका कुराहरू : (१) कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकारप्राप्त व्यक्त वा संस्थाबाट सो राज्यको कानून वा अदालतको नरिणको सम्बन्धमा प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख भएका त्यस्तो कानून वा नरिण सम्बन्धी कुराहरू प्रमाणमा लनि हुन्छ । (२) कुनै विषयमा सो विषयका विद्वान कहलएका व्यक्तद्वारा लेखिएको प्रकाशित पुस्तक वा लेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा लनि हुन्छ । १६. खास प्रकारका तथ्याङ्क, सूची पत्र, विवरण इत्यादि : कुनै खास पेशामा लागेका व्यक्तहरूको उपयोगका लागि नियमिति रूपमा प्रकाशित हुने तथ्याङ्क, फहरसित, सूची-पत्र, विवरण वा लेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा लनि हुन्छ । १७. अन्य मुद्दामा साक्षीले बकेका कुराहरू : कुनै मुद्दामा कुनै अदालतका समक्ष कुनै साक्षीले बकेका कुराहरू देहायका अवस्थामा मात्र अर्को मुद्दामा प्रमाणमा लनि हुन्छ : । (क) सो साक्षी मरेको, बेपत्ता भएको वा साक्षी बस्न यस ऐन बमोजमि अयोग्य हुन गएकोमा, वा । (ख) नजिले सो कुरामा प्रमाण दनि कर नलाग्ने गरी यस ऐन बमोजमि सुविधा पाउने अवस्था भएमा, वा । (ग) वपिक्षीको जाल प्रपञ्चले गर्दा नजिलाई अदालतमा उपस्थिति गराउन सम्भव छैन भनि मुद्दाका पक्षले प्रमाणित गरेमा, वा । (घ) नजिका बरिद्ध म्याद जारी हुन नसक्ने अवस्था भएमा, वा ।

(ङ) अदालतको रायमा नजिलाई उपस्थिति गराउँदा अनावश्यक रूपमा बढी समय वा खर्च लाग्ने भै अनुपयुक्त देखिएमा । १८. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसन्धान वा जाँचबुझको सलिसलामा तयार भएका लिखित : कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अनुसन्धान वा जाँचबुझको सलिसलामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि तयार भएको कुनै लिखितमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्तिसाक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थिति भै बयान गरेमा प्रमाणमा लनि हुन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तर, । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । शव परीक्षण प्रतविदन (अटप्सी रिपोर्ट) मा सम्बन्धित विशेषज्ञले उल्लेख गरेको कुनै कुराका सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षहरू बीचमा कुनै विवाद नभएमा वा सो कुरा मसिलमा देखापरेको कुनै प्रमाण वा कुनै वस्तुस्थितिसँग असंगत नदेखिएमा सो विशेषज्ञ अदालतमा उपस्थिति नभए पनि सो कुरा प्रमाणमा लनि हुन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) सम्बन्धित व्यक्त अदालतमा उपस्थिति भई बकपत्र गरिसकेको नभए तापनि थुन्छे प्रयोजनको लागि कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारीले संकलन गरेका कागजात, लिखित, मुचुल्का, दशी प्रमाण, कुनै विषयको परीक्षण प्रतविदन, विशेषज्ञको राय वा प्रतविदन, विद्युतीय प्रमाण वा बयान आदितत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा प्रमाणमा लनि हुन्छ । १९. नसिसा वा प्रमाणपत्र : कुनै नसिसा वा प्रमाणपत्र दनि कानूनी कर्तव्य भएका व्यक्तिले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि दिएको नसिसा वा प्रमाणपत्र प्रमाणमा लनि हुन्छ । २०. प्रतविदन : प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै टपिपणी वा प्रतविदन तयार गरी कुनै खास ठाउँ वा कार्यालयमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेश गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएका व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा लेखेको त्यस्तो टपिपणी वा प्रतविदन प्रमाणमा लनि हुन्छ । तर त्यस्तो टपिपणी वा प्रतविदन सम्बन्धित ठाउँ वा कार्यालयमा रीतपूर्वक पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेश भै दर्ता भएको हुनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित

। २१. प्रमाण लाग्ने अन्य लखित : दफा ९ देखि २० सम्ममा उल्लेख भएका लखितका अतिरिक्त अन्य कुनै लखित भए त्यस्तो लखित प्रमाणको रूपमा लनि हुन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २२. दशी प्रमाण : (१) अनुसन्धानको सलिसलामा घटनास्थलमा भेटिएको नशान, छाप, चनिह, दाग वा पीडति वा अभ्युक्तको पहिचान खुल्ने अन्य कुरा प्रमाणमा लनि हुन्छ । (२) साक्षीले अदालतमा उपस्थिति भई सनाखत गरेको मुद्दा सँग सम्बन्धति जुनसुकै वस्तु दशीको रूपमा प्रमाणमा लनि हुन्छ । २३. व्यक्तगित राय : (१) अदालतले वदिशी कानून, वज्जान, कला, हस्ताक्षर वा ल्यापचेका सम्बन्धमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । यकनि गर्नु परेमा सो सम्बन्धी वशिषज्जको राय प्रमाणमा लनि हुन्छ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "वशिषज्ज" भन्नाले वशिष अध्ययन, तालीम वा अनुभवबाट कुनै वषियमा वशिष ज्जान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (२) अदालतले कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षरका सम्बन्धमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । यकनि गर्नु परेमा सो व्यक्तिको हस्ताक्षर बराबर देखने मौका पाई सो हस्ताक्षर चनिन सक्ने स्थितिमा भएको व्यक्तिको राय प्रमाणमा लनि हुन्छ । (३) अदालतले कुनै धार्मिक, जातीय वा सार्वजनिक हक वा रीतस्थितिको सम्बन्धमा कुनै कुरा यकनि गर्नु परेमा त्यस्तो हक वा रीतस्थितिको वशिष जानकारी हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाण लनि हुन्छ । (४) अदालतले कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्तिसँग कुनै नाता सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुरा यकनि गर्नु परेमा त्यस्तो नाता वा सम्बन्धको वशिष जानकारी हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाणमा लनि हुन्छ । (५) अदालतले कुनै खास स्थानमा प्रयोग हुने खास शब्द वा शब्दहरूको अर्थ यकनि गर्नु परेमा त्यसको वशिष ज्जान हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाणमा लनि हुन्छ । (६) यस दफाबमोजमि कुनै व्यक्तिको राय प्रमाणमा लडिएमा त्यस्तो रायलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने कुराहरू र त्यस्तो रायको आधार पनप्रमाणमा लनि हुन्छ । (७) कुनै व्यक्तिले व्यक्त गरेको कुनै राय सो व्यक्तिसाक्षीको रूपमा आफ्नै अदालतमा उपस्थिति भएमा मात्र यस दफा बमोजमि प्रमाणमा लनि हुन्छ । तर कुनै वषियको वशिषज्जद्वारा कुनै पुस्तक वा लेखमा व्यक्त भएको राय वा सो रायको आधारलाई प्रमाणमा लनि सो पुस्तक वा लेखको लेखक आफ्नै अदालतमा उपस्थिति हुन अनविर्य हुने छैन । २४. प्रमाण लनि नहुने कुरा : (१) मुद्दामा पक्षहरूको चरतिर असल वा खराब छ भन्ने कुरा प्रमाणमा लनि हुँदैन । तर कुनै पक्षको चरतिर नै अदालतले ठहर गर्नु पर्ने भएमा नजिको चरतिर सम्बन्धी कुरा प्रमाणमा लनि हुन्छ । (२) दफा ४१, ४३ वा ४५ बमोजमि कुनै व्यक्तिले कुनै कुरा प्रकट गर्नु नहुने अवस्थामा नजिले त्यस्तो कुनै कुरा प्रकट गरे पनप्रमाणमा लनि हुँदैन । (३) कुनै पक्षलाई अदालतले पेश गर्न आदेश दिएको कुनै लखित सो पक्षले पेश नगरेमा सो लखित अर्को पक्ष वा अदालतको अनुमत बिेगर सो मुद्दामा प्रमाणमा पेश गर्न पाइने छैन । (४) यस दफामा कटिनीसाथ उल्लेख गरएका कुराहरू अतिरिक्त यो ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि प्रमाणमा लनि नहुने अन्य कुनै कुरा प्रमाणमा लनि हुँदैन । परिच्छेद-४ । प्रमाणको भार । २५. कसूर प्रमाणति गर्ने भार : फौजदारी मुद्दामा दोस्रो संशोधनद्वारा झकििएको । अभ्युक्तको कसूर प्रमाणति गर्ने भार वादीको हुनेछ । २६. दावी प्रमाणति गर्ने भार : देवानी मुद्दामा आफ्नो दावी दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । वा प्रतवादी प्रमाणति गर्ने भार वादीको हुनेछ ।

२७. प्रतवादीले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने भार : (१) प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि सजायमा कमी वा छुट हुने वा सजायबाट रहिई पाउने कुनै कुराको जकिरि प्रतवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्याउने भार नजिको हुनेछ । (२) प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि वादीलाई दनि वा बुझाउनु पर्ने कुरा सो कानून बमोजमि दिए वा बुझाएको छ भनप्रमाणति गर्ने भार प्रतवादीको हुनेछ । २८. कुनै खास कुरा प्रमाणति गर्ने भार : कुनै खास कुरा प्रमाणति गर्ने भार कुनै खास व्यक्तिको हुनेछ भनी कुनै नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणति गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई वशिवास दिलाउन चाहने व्यक्तिलाथनि हुनेछ । २९. अदालतको अनुमान खण्डन गर्न प्रमाण पुर्याउने भार : अदालतले यस ऐन बमोजमि अनुमान गरेको कुनै कुरा कुनै पक्षले खण्डन गर्न चाहेमा त्यसको प्रमाण पुर्याउने भार सोही पक्षको हुनेछ । ३०. वशिष जानकारीमा रहेको कुरा प्रमाणति गर्नु पर्ने भार : कुनै पक्षको वशिष जानकारीमा रहेको कुनै कुरा सो पक्षले नै प्रमाणति गर्नु पर्छ । ३१. कुनै कुरा प्रमाणति गर्न अर्को कुरा प्रमाणति गर्नु पर्ने भएमा सो कुरा प्रमाणति गर्ने भार : कुनै कुरा प्रमाणमा लनिलाई पहिले कुनै अर्को कुरा प्रमाणति गर्नु पर्ने रहेछ भने सो अर्को कुरा प्रमाणति गर्ने भार सो पहिलो कुरा प्रमाणमा दनि चाहने पक्ष उपर हुनेछ । ३२. कुनै व्यक्तिलाथि छ भन्ने कुरा प्रमाणति गर्ने भार : कुनै व्यक्तिलाथि छ वा नजिको मृत्यु भैसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्बन्धमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । कानून बमोजमि मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकनि अवधिव्यति भइसकेपछि पनिकुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने प्रमाणति भएमा, नजि लाथि छ भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणति गर्नु पर्छ । ३३. कब्जा वा भोग चलनमा रहेको सम्पत्तिको स्वामतिव प्रमाणति गर्ने भार : कुनै व्यक्तिको कब्जा, भोग वा चलनमा रहेको सम्पत्ति उपर सो व्यक्तिको स्वामतिव छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो सम्पत्ति उपर सो व्यक्तिको स्वामतिव छैन भन्ने पक्षले नै सो कुरा प्रमाणति गर्नु पर्छ । परिच्छेद-५ । विविधन । ३४. विविधन : (१) कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने वशिवासमा पारी वा त्यस्तो वशिवासमा पर्न दिई सो व्यक्तिलाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा नजि र सो व्यक्तिला बचिमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थपिन भननजिले खण्डन गर्न पाउने छैन । तर कानूनी बुँदामा यो दफा लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरू सो उपदफामा उल्लेख भएका व्यक्तिलाट मुद्दा सम्बन्धी वषिय वस्तुमा कुनै प्रकारको हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई

समेत लागू हुनेछ । परचिच्छेद-६ । लखितको प्रमाण । ३५. लखितको प्रमाण : (१) कुनै लखित वा लखितमा उल्लेख भएको कुरा सो लखित नै पेश गरी प्रमाणित गर्नु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "लखित" भन्नाले डिजिटल वा वदियुतीय अभिलेखमा रहेका कुनै वषिय वा त्यसको छापिएको वा भण्डारण गरिएको अप्टिकल वा इलेक्ट्रो-म्याग्नेटिक स्वरूपमा रहेको वा प्रकाशति वा पुनः प्रकाशति भएको डिजिटल वा वदियुतीय सामग्री वा त्यस्ता सामग्रीको प्रतलिपिलिई समेत जनाउँछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कुनै लखित वा लखितमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो लखितको फोटो, प्रतलिपि वा कानूनबमोजमि प्राप्त रीतपूर्वकको नक्कल वा मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिन्छ : । (क) लखित जुन व्यक्तिका वरिद्ध प्रमाण लगाउन खोजिएको हो, सो व्यक्तिका साथमा छ भन्ने प्रमाणति भएमा, वा । (ख) लखित जुन व्यक्तिका साथमा छ सो व्यक्तिलाई अदालतले म्याद जारी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा वा म्याद तामेल भएर पनि सो व्यक्तिले लखित पेश नगरेमा, वा । (ग) लखित हराएको वा नासिएको प्रमाणति भएमा, वा । (घ) लखित सजलिसँग उठाएर ल्याई अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा, वा । (ङ) लखितको प्रकृतबाट सो लखित पेश गर्न चाहने पक्षसँग नरहने अवस्थाको भएमा । तर यस खण्ड बमोजमिको लखितका हकमा पक्षले कानूनबमोजमि रीतपूर्वकको नक्कल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्तो नक्कल पेश गर्न अनविर्य हुनेछ । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल सरकारबाट भएका नर्णय वा आदेश दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । वा राखिएका अभिलेख प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि सम्बन्धति अधिकृतद्वारा प्रमाणति गरिएको लखित पेश गरी प्रमाणति गर्न हुन्छ । ३६. हस्ताक्षर वा सहीछाप यकीन गर्ने : (१) कुनै लखित कुनै व्यक्तद्वारा लेखिएको वा सहीछाप गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा अदालतले सो व्यक्तिलाई अर्को कागजमा लेख्न वा सहीछाप गर्न लगाई सो हस्ताक्षर वा सहीछापसँग वा नजिको अरू कुनै लखितमा परेको हस्ताक्षर वा सहीछापसँग भडिई सो कुरा यकीन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएबमोजमि हस्ताक्षर वा सहीछाप भडिई यकीन हुन नसक्ने अवस्थामा अदालतले अन्य प्रमाणबाट सो कुरा यकीन गर्न सक्नेछ । (३) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले अदालतले हस्ताक्षर वा सहीछाप सम्बन्धी वशिषज्जको राय प्रमाणमा लनि बाधा पुर्याएको माननि छैन । परचिच्छेद-७ । मौखिक प्रमाण । ३७. मौखिक प्रमाण : (१) कुनै कुरा प्रमाणति गर्न यस ऐन बमोजमि लखित नै पेश गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणति गर्न हुन्छ । (२) मौखिक प्रमाण प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, अर्थात देख्न, सुन्न वा कुनै इन्द्रयिको सहायताले थाहा पाउन सकिने कुनै कुरालाई प्रमाणमा दनि खोजिएको भए, सो कुरा प्रत्यक्ष देख्ने, सुन्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस सम्बन्धमा मौखिक प्रमाण दिएको हुनुपर्छ ।

स्पष्टीकरण: दफा १०, ११ वा १२ बमोजमि प्रमाणमा लनि हुने कुरा सो कुरा व्यक्त हुँदाकै अवस्थामा सुन्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले साक्षीको रूपमा उपस्थति भई अदालतको समक्ष दिएको मौखिक प्रमाणलाई पनि यस उपदफाको प्रयोजनको लागि प्रत्यक्ष प्रमाण मानिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । परचिच्छेद-७क. । प्रमाणको प्रस्तुति । ३७क. श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत् मौखिक प्रमाण बुझ्ने: अदालतले उचित ठानेमा श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत् मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । ३७ख. प्रमाण पेश गर्नु पर्ने: वादीले उजुरी वा फरिदपत्रमा, अभियुक्तले नजिको बयानमा र प्रतवादीले प्रतउत्तरपत्र वा प्रतदावीमा आफ्ना सबै साक्षी, लखित र दशी प्रमाण उपलब्ध भएसम्म खुलाउनु पर्नेछ । ३७ग. पक्षले साक्षी उपस्थति गराउनु पर्ने: (१) अदालतले तोकेको दनि सम्बन्धति पक्षले आफ्नो साक्षी उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दाकै बखत प्रतवादी उपस्थति भई वादी वा प्रतवादी वा दुवै पक्षले आ-आफ्ना साक्षी वा वशिषज्ज अदालतमा उपस्थति गराउन बाधा पर्ने छैन । परचिच्छेद ८ । साक्षी परीक्षण । ३८. साक्षी हुन सक्ने व्यक्ती: कलिलो उमेर, अतवृद्धावस्था वा शारीरिक वा मानसिक रोग वा अरू त्यस्तै कारणले गर्दा आफूलाई सोधिएको प्रश्न बुझ्न नसक्ने वा त्यसको युक्तयुक्त जवाफ दनि नसक्ने भनि अदालतले ठहराएको व्यक्त बाहेक पहिलो संशोधनद्वारा थप । मतयार दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । वा सहअभियुक्त लगायत जुनसुकै व्यक्ती साक्षी हुन सक्नेछ । ३९. बोलन नसक्ने व्यक्तिको गवाही : बोलन असमर्थ भएका व्यक्तिले अरूले बुझ्न सक्ने गरी लेखेर वा ईशाराद्वारा गवाही दनि सक्नेछ । ४०. पक्षको आमा, बाबु, इत्यादिलाई गवाही दनि कर नलाग्ने : यस ऐनका अन्य दफाहरूमा वा अन्य प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षका वरिद्ध गवाही दनि नजिको आमा, बाबु, छोरा, छोरी, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पति वा पत्नीलाई कर लाग्ने छैन । ४१. पति पत्नीका बीचको कुरा प्रकट गर्न नहुने : (१) पतिले पत्नीलाई वा पत्नीले पतिलाई नजिको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा प्रकट गर्न वा त्यस्तो अवस्थामा एक आपसमा भएका पत्राचार प्रस्तुत गर्न कर लाग्ने छैन । (२) पति र पत्नीबीच परेको कुनै मुद्दामा वा त्यस्तो पति वा पत्नीका वरिद्ध गरेको कुनै कसूरको सलिसलामा नेपाल सरकार वादी भई चलेको कुनै फौजदारी मुद्दामा बाहेक त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्न वा त्यस्तो पत्राचार प्रस्तुत गर्न त्यस्तो पति वा पत्नीले स्वीकृत निदण्डिसम्म त्यस्तो कुरा प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न सकिने छैन । ४२. न्यायाधीशको हैसियतले गरेको कुनै कार्य प्रकट गर्न कर नलाग्ने : माथिल्लो तहको अदालतबाट अन्यथा आदेश भएमा बाहेक कुनै व्यक्तिले अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले गरेको कुनै कार्य वा थाहा पाएको कुनै कुराका सम्बन्धमा सोधिएको कुनै प्रश्नको जवाफ दनि

नजिलाई कर लाग्ने छैन ।

तर न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्दा नजिका समक्ष अदालतमा भएको कुनै घटना वा अन्य कुनै कुराका सम्बन्धमा नजिलाई साक्षीको रूपमा बुझ्न हुन्छ । ४३. सरकारी कार्यालयमा रहेका अप्रकाशित सरकारी लिखतका कुरा प्रकट गर्न नहुने : विभागीय प्रमुखले अनुमति दिएमा बाहेक कुनै व्यक्तिले सरकारी कार्यालयमा रहेका सरकारी कामकाज सम्बन्धी अप्रकाशित गोप्य लिखित पेश गर्न वा त्यसको कुनै कुरा प्रकट गर्न हुँदैन । ४४. सरकारी कर्मचारीलाई प्राप्त भएको जानकारी प्रकट गर्न नलाग्ने : कुनै सरकारी कर्मचारीले पदीय विश्वासमा थाहा पाएको जानकारी प्रकट गर्दा जनहति विरुद्ध हुन्छ भन्ने नजिलाई लागेमा सो जानकारी प्रकट गर्न नजिलाई कर लाग्ने छैन । ४४क. प्रहरी कर्मचारीलाई अपराध घटेको कुराको जानकारीको स्रोत प्रकट गर्न नलाग्ने : कुनै प्रहरी कर्मचारीले अपराध घटेको कुराको आफूलाई कुनै तवरले प्राप्त भएको जानकारीको स्रोत प्रकट गर्न नलाग्ने छैन । ४५. कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षले दिएको जानकारी प्रकट गर्न नहुने : (१) कानून व्यवसायीले आफूलाई नयुक्त गर्ने पक्षको लिखित अनुमति निलि आफ्नो नयुक्तको अवस्थामा वा सो गर्ने उद्देश्यले आफ्नो पक्ष वा नजिको वारसिले दिएको कुनै जानकारी वा आफूलाई थाहा भएको कुनै लिखितको व्यहोरा वा आफूले दिएको कुनै सल्लाह प्रकट गर्न हुँदैन । तर- । (क) कुनै कानूनी काम गर्ने अभिप्रायले कुनै कानून व्यवसायीलाई दिएको कुनै जानकारी नजिले प्रकट गर्न हुन्छ । (ख) कानून व्यवसायीको नयुक्ति भै सकेपछि कुनै अपराध भै नजिले थाहा पाएमा सो कुरा नजिले प्रकट गर्न हुन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कानून व्यवसायी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसाय गर्न अधिकारप्राप्त व्यक्तिसमूह पर्थे । (२) उपदफा (१) बमोजिम कानून व्यवसायी उपर लगाइएको प्रतिबन्ध कानून व्यवसायीको रूपमा सो पक्षद्वारा नजिको नयुक्तसिमापत भै सकेपछि पिनकियम रहनेछ र सो प्रतिबन्ध कानून व्यवसायीको कारिन्दा, नोकर तथा दोभाषेलाई समेत लागू हुनेछ । (३) कुनै पक्षले आफ्ना तर्फका कुनै कानून व्यवसायीलाई उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै जानकारीका सम्बन्धमा कुनै गवाही दनि लगाएमा सो उपदफाको तात्पर्यको लागि सो पक्षले त्यस्तो जानकारी वा कुरा प्रकट गर्न अनुमति दिएको मानिनेछ । ४६. कुनै व्यक्ती नजिको दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । कानूनी सल्लाहकारको बीचमा भएको कुरा प्रकट गर्न पक्षलाई कर नलाग्ने : कुनै व्यक्ती नजिको दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । कानूनी सल्लाहकारको बीचमा के कस्तो कुरा वा जानकारी आदान प्रदान भयो भन्ने प्रकट गर्न सो व्यक्तिलाई कर लगाइने छैन । तर नजिले त्यस्तो कुनै जानकारी आफै अदालतमा प्रकट गर्न चाहेमा त्यसलाई स्पष्ट गर्न अदालतले आवश्यक ठहराएको तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा नजिले प्रकट गर्नु पर्नेछ ।

४७. साक्षीले जवाफ दनि कर लाग्ने : कुनै साक्षीले अदालतमा सोधिएको कुनै प्रश्नको जवाफ दिएमा सो जवाफले आफूलाई सजायको भागी बनाउन सक्छ भन्ने आधारमा त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दनि इन्कार गर्न पाउने छैन । तर झुट्टा बके वापत कुनै कारबाही बाहेक जवाफ दनि कर लगाइएको यस्तो कुनै जवाफको आधारमा नजिलाई पक्राउ गर्न वा नजि उपर कुनै फौजदारी कारबाही चलाउन हुँदैन र त्यस्तो जवाफ अरू कुनै फौजदारी मुद्दामा प्रमाणमा लाग्ने छैन । ४८. साक्षी पेश गर्ने र बकाउने : प्रचलित नेपाल कानूनका अधिनमा रही अदालतले निर्धारित गरेको क्रम अनुसार दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । साक्षी उपस्थिति गराई बकपत्र गराउनु पर्नेछ । ४९. साक्षी बकाउँदाको कार्यवधि: (१) साक्षी बकाउँदा आफूले देखे, जाने वा सुनेको कुरा ईमान धर्म समझी साँचो बयान गर्नुला भन्ने व्यहोराको शपथ लनि लगाई बकाउनु पर्छ । (२) साक्षी बकाउँदा मुद्दाका सबै पक्षहरूको रोहबरमा बकाउनु पर्छ । तर, अदालतद्वारा साक्षी बकाउन तोकिएको तारखि र समयमा कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थिति भएसम्मका पक्षको रोहबरमा साक्षी बकाउनु हुन्छ । (३) साक्षी बकाउँदा एउटा साक्षीले बकेको अर्को साक्षीले सुन्न नपाउने गरी बकाउनु पर्छ । (४) एक पटक बकाई सकेको साक्षीलाई कुनै मनासबि कारणबाट फेरी नबकाई नहुने देखिएमा अघिसिपष्ट नभएका कुराहरूका सम्बन्धमा मात्र ततमिबा गरी बकाउनु हुन्छ । (५) साक्षीको बकपत्र मुद्दाका पक्षहरूको पनसिहछाप गराउनु पर्छ । कुनै पक्षले सहछाप नगरे न्यायाधीशले सो व्यहोरा जनाई आफ्नो सहछाप गर्नु पर्छ । ५०. सोधपुछ र जरिह : (१) कुनै साक्षी बकाउँदा सो साक्षी जुन पक्षको हो, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सोही पक्षले नजिसँग सोधपुछ गर्न सक्नेछ । त्यसपछि अर्को पक्षले चाहेमा सो साक्षीसँग जरिह गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अर्को पक्षले जरिह गरी सकेपछि जुन पक्षको साक्षी हो दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सोही पक्षले सो साक्षीसँग पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ । तर सो बमोजिम कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीसँग पुनः सोधपुछ गर्दा आफ्नो वपिक्षले गरेको जरिहसँग सम्बन्धित कुरामा मात्र सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले अनुमति दिएमा कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीसँग पुनः सोधपुछ गर्दा कुनै नयाँ कुराका सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न सक्नेछ । तर सो बमोजिम कुनै नयाँ कुराका सम्बन्धमा प्रश्न सोधिएकोमा सो पक्षको वपिक्षीले त्यस सम्बन्धमा सो साक्षी फेरी जरिह गर्न सक्नेछ । (४) कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीसँग सोधपुछ वा पुनः सोधपुछ गर्दा आफूले इच्छा गरेको जवाफ सुझाउने सूचक प्रश्न वपिक्षीले आपत्ति गरेमा सोध्न पाउने छैन । तर अदालतले अनुमति दिएमा त्यस्तो प्रश्न सोध्न हुन्छ ।

(५) उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम अदालतले कुनै पक्षलाई आफ्नो साक्षीसँग कुनै सूचक प्रश्न सोध्ने अनुमति दिँदा अदालतको विचारमा सो प्रश्न परिचायक, विवाधरहति वा सो प्रश्नसँग सम्बन्धित कुरा पूर्णरूपमा प्रमाणित भै सकेकोछ भन्ने लागेमा मात्र अनुमति दिनेछ । दोस्रो

संशोधनद्वारा थपिएको । (५क) कुनै अभियुक्तले बयान गर्ने क्रममा कुनै अर्को अभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोल गरेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तलाई जरिह गर्ने अवसर दनि सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । (५ख) उपदफा (५क) बमोजमिको पोल गर्ने सहअभियुक्त साधारण तारखि, धरौटी वा पुरूपक्षका लागि थुनामा रहेको भए मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अघि नजिलाई उपस्थिति हुने गरी तारखि तोकी सोही तारखिका दनि त्यसरी पोल गरिएको अभियुक्तलाई जरिह गर्ने अवसर दनि पर्नेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन साक्षी बकाउँदा सो साक्षी जुन पक्षको हो, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । सोही पक्षले नजिसँग सोधपुछ नगरी अदालतबाट सोधपुछ गरियोस् भनी लखिति दरखास्त दएमा अदालतले नै सो साक्षीसँग सोधनुपर्ने प्रश्न सोधी जवाफ लनिछ र त्यसपछि अर्को पक्षले चाहेमा सो साक्षीसँग जरिह गर्न सक्नेछ । तर- । (क) यस उपदफा बमोजमि अदालतले कुनै साक्षीसँग सोधपुछ गरेकोमा जुन पक्षको साक्षी हो सो पक्षले सोधपुछ वा पुनः सोधपुछ गर्न पाउने छैन । (ख) कुनै पक्षले आफ्नो साक्षीहरू मध्ये कुनैसँग खण्ड (क) बमोजमि आफैले सोधपुछ गर्न र कुनैसँग यस खण्ड अनुसार अदालतबाटै सोधपुछ गरियोस् भनी दरखास्त दनि पाउने छैन । ५१. साक्षीसँग अनुचति प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्न सक्ने : कुनै साक्षीलाई अनावश्यक रूपमा बेइज्जत गर्ने वा झुकाउने कसिमिका प्रश्न सोध्न अदालतले रोक लगाउन सक्नेछ । ५२. वशिषज्जलाई साक्षी सरह बकाउने र जरिह गर्ने : हस्ताक्षर, ल्याप्चे, वदिशी कानून, वज्जान, रीत-रिवाज, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । कला, वैज्जानकि वा प्रावधिकि रूपमा परीक्षण हुनु पर्ने वषिय वा यसतै अन्य वषिय सम्बन्धी कुरा यकीन गर्नुपर्ने हुन आएमा अदालतले त्यस सम्बन्धमा वशिष दक्षता, अनुभव, वा तालीम प्राप्त व्यक्तिलाई साक्षी सरह उपस्थिति गराई बकाउन हुन्छ । सो बमोजमि अदालतले कुनै वशिषज्जलाई साक्षी सरह बकाएमा मुद्दाको पक्षलाई यस ऐन बमोजमि जरिह गर्ने मौका दनि पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थपिएको । ५२क. वशिषज्ज साक्षी बुझ्ने व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन वशिषज्ज साक्षीको बकपत्रको लागि तोकिएको दनि बकपत्र गर्न उपस्थिति हुन नसक्ने भई सोही व्यहोराको लखिति जानकारी प्राप्त भएमा अदालतले त्यस्तो वशिषज्जलाई उपयुक्त समयमा बकपत्रको लागि उपस्थिति हुन आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै मुद्दामा वशिषज्ज राय व्यक्त गर्ने वशिषज्जको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणले नजिलाई बुझ्न सक्ने अवस्था नभएमा र वशिषज्जलाई नबुझी नहुने भएमा सोही वषियको अर्को वशिषज्जबाट वशिषज्ज राय बुझ्न सकिनेछ ।